

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4406/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี

โจทก์ร่วม

นาง สุภาพ มกรพันธ์

นาย สุ เทพ มุกดาหาร

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อน โดยพกพาอาวุธเข้าไปในบ้านจำเลยเรียกจำเลยซึ่งอยู่ในห้องนอนให้ออกมา เมื่อจำเลยไม่ยอมออกก็ไปบังคับภริยาจำเลยให้มาเรียกให้จำเลยออกมาและทำทนายให้จำเลยออกไปต่อสู้จำเลยไม่ยอมรับคำท้าหลบเข้าไปอยู่ในห้องนอนอย่างเดิมผู้ตายจึงจุด ภริยาจำเลยให้ไปขึ้นรถ ภริยาจำเลยไม่ยอมไป ร้องให้คนช่วย และสะบัดหลุดออกวิ่งหนี แล้วมีเสียงปืนดัง ขึ้น นัดแรกโดยผู้ตายเป็นผู้ยิง จำเลยเข้าใจว่าผู้ตายยิงภริยาจำเลย จึงเปิดหน้าต่างเพื่อจะกระโดดออกมาช่วย ผู้ตายใช้ปืนยิงไปยังจำเลยที่อยู่บนบ้าน จำเลยจึงใช้ปืนยิงโต้ตอบ กับผู้ตายกระสุนปืนถูกผู้ตายขณะที่ผู้ตายกลับไปขึ้นรถเพื่อจะเอากระสุนปืน พฤติการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่จำเลยจำต้องกระทำเพื่อป้องกันภริยาจำเลยให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แม้ผู้ตายล้มลงแล้วจำเลยยังยิงซ้ำอีกก็เนื่องจากจำเลยต้องใช้อาวุธปืนเข้ายิงต่อสู้กับผู้ตาย ในลักษณะเช่นนั้นย่อมเป็นการยากที่จะทำให้จำเลยมีโอกาสดูแลพิทักษ์ ได้ว่าควรจะหยุดยิงเมื่อใด ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุการณ์กระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288, 72 จำคุก 4 ปี ของกลางริบ

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้ยกฟ้อง อาวุธปืนลูกซองยาวเดี่ยวขนาด 12 ปลอก
กระสุนเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด คืนให้เจ้าของ ของกลางอื่นนอกจากนี้ให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว แม้ผู้ตายจะเคยเป็นสามีนางสดชื่นมาก่อน
และมีบุตรด้วยกัน แต่ผู้ตายก็ได้จดทะเบียนหย่ากับนางสดชื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ผู้
ตายจึงอยู่ในฐานะเป็นบุคคลภายนอกส่วนจำเลยนั้นได้จดทะเบียนสมรสกับนาง
สดชื่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2527 ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 จำเลยจึงมี
ฐานะเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสดชื่น และอาศัยอยู่ในบ้านพักของนาง
สดชื่นในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยที่นางสดชื่นเป็นครูในวิทยาลัยดัง
กล่าวนางสดชื่นและจำเลยสามีจึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของผู้ครองบ้านพักดังกล่าว

จากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายจะเห็นได้ว่า ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อน กล่าวคือ
พกอาวุธเข้าไปในบ้านนางสดชื่นและจำเลย เรียกให้จำเลยซึ่งอยู่ในห้องนอนให้ออก
มาจากห้อง เมื่อจำเลยไม่ออก ก็ไปพานางสดชื่นแถมบังคับจากห้องเรียนให้มาที่บ้าน

เพื่อเรียกให้จำเลยออกมาพูดจากันทั้ง ๆ ผู้ตายอยู่ในฐานะเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น และการที่จำเลยยอมออกมาจากห้องภายหลังจากรู้ว่านางสดชื่นได้นำปิ่นของผู้ตายไปเก็บไว้แล้ว แสดงให้เห็นตั้งแต่เบื้องต้นว่าจำเลยมีความเกรงกลัวผู้ตาย แม้กระทั่งเมื่อผู้ตายทำทนายให้จำเลยออกไปต่อสู้ จำเลยก็ไม่ยอมรับคำทำ กลับหลบเข้าไปอยู่ในห้องนอนอย่างเดิม แสดงว่า จำเลยไม่มีความคิดที่จะต่อสู้กับผู้ตาย ทั้ง ๆ ที่ถูกทำทนาย จนกระทั่งเมื่อจำเลยแอบดูเห็นผู้ตายจุดนางสดชื่นให้ไปขึ้นรถ แต่นางสดชื่นไม่ยอมไป ร้องให้คนช่วยและสับัดหลุดจากจำเลยออกวิงหนี จึงมีเสียงปิ่นดังขึ้นนัดแรกโดยผู้ตายเป็นผู้ยิง แม้อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ตายยิงปิ่นขึ้นฟ้าเพื่อขู่นางสดชื่นที่วิงหนี แต่ก็ทำให้จำเลยเข้าใจว่าผู้ตายยิงนางสดชื่น เพราะแม้แต่นายเรวัตซึ่งกำลังเล่นฟุตบอลก็เข้าใจว่าผู้ตายยิงนางสดชื่น จำเลยจึงเปิดหน้าต่างเพื่อจะกระโดดออกมาช่วยนางสดชื่น แต่ผู้ตายเห็นเสียก่อนจึงใช้ปิ่นยิงไปยังจำเลยที่อยู่บนบ้านดังปรากฏรอยกระสุนในภาพถ่ายตามเอกสารหมายเลข จ.9 ล.1 ล.2 และ ล.3 จากนั้นจำเลยจึงได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงโต้ตอบกับผู้ตาย กระสุนปืนลูกซองที่จำเลยยิงนัดหนึ่งถูกผู้ตายขณะที่ผู้ตายกลับไปขึ้นรถเพื่อจะเอากระสุนปืน พุทธิดารณ์ดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเลยจำต้องกระทำเพื่อป้องกันนางสดชื่นภริยา จำเลยให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง

สำหรับข้อที่โจทก์ฎีกาว่า แม้ผู้ตายจะล้มลงไปแล้ว จำเลยยังตามไปใช้อาวุธปืนยิงซ้ำอีก ซึ่งความข้อนี้ จำเลยปฏิเสธว่ามีได้ใช้ปิ่นยิงซ้ำนั้น เห็นว่า นอกจากคำเบิกความของเด็กชายไชยานุวัฒน์แล้ว ปรากฏว่า นายเรวัตพยานโจทก์ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่าจำเลยได้ตามเข้าไปยิงซ้ำอีก 1 นัด ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.6 นอกจากนั้นเมื่อพิเคราะห์รายงานชั้นสูตรพลิกศพทำยพ้องแล้ว ปรากฏว่าผู้ตายถูกยิงที่ขาทั้งสองข้าง กระดูกขาขวาหัก แสดงว่าผู้ตายถูกยิงที่ขาในระยะกระชั้นชิด และบริเวณเสาธงที่ผู้ตายล้มก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ 1 ปลอก จึงน่าเชื่อว่าเมื่อผู้

ตายล้มแล้วจำเลยยังยิงซ้ำอีก อย่างไรก็ตามแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ดังกล่าว ศาลฎีกา เห็นว่าการที่ผู้ตายมีอาวุธปืนเข้าไปขู่เข็ญและใช้อาวุธปืนไล่ยิงภริยาจำเลยในบริเวณ บ้านที่พักของจำเลยและภริยา จนกระทั่งจำเลยต้องใช้อาวุธปืนเข้ายิงต่อสู้กับผู้ตาย ในลักษณะเช่นนั้น ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้จำเลยมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้ว่า ควรจะ หยุดยิงเมื่อใด ฉะนั้นถึงแม้จำเลยจะใช้ปืนยิงผู้ตายขณะที่ผู้ตายล้มลงแล้ว ก็น่าจะถือ ได้ว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดย ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟัง ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ